

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 217 del 13/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 96 del 13/04/2023

OGGETTO:

Incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per il *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*.

Liquidazione competenze tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva.-

CUP: C87H21000240002 CIG: 881014272B IMP. 466/21 CAP. 1027 COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- in data 15/04/2021 con Repertorio n. 9088 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria per l'esecuzione dell'intervento *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*, giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata e pubblicata sul BURC n. 128 del 31 Dicembre 2020, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- fra gli interventi è inserito il progetto denominato *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*, Ente Beneficiario: Comune di Squillace per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006 oggetto della presente convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 233 del 05.07.2021 è stato dato corso alla procedura per la scelta del contraente dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*, mediante procedura negoziata;
- a seguito di pubblico incanto, con propria determinazione n° 271 del 28/07/2021, l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"* è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, al R.T.P. costituito da: Arch. Alcaro Maria Teresa (Capogruppo Mandatario), Arch. Fratto Simone (Mandante), Arch. Zangara Francesco (Mandante), Ing. Mellace Giovanni (Mandante/Giovane Professionista), il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100, offrendo un ribasso percentuale del 5,00 % pari ad un importo netto di € 76.528,87 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, ed un ribasso temporale del 33,33% pari ad una riduzione di 15 (quindici) giorni per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
- con determinazione n° 283 del 09/08/2022, accertato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara, è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione del servizio professionale in oggetto;

Vista la Convenzione, in data 31/08/2021, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale ed il R.T.P. costituito da: Arch. Alcaro Maria Teresa (Capogruppo Mandatario), Arch. Fratto Simone (Mandante), Arch. Zangara Francesco (Mandante), Ing. Mellace Giovanni (Mandante/Giovane Professionista);

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 21/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*, redatto dal suddetto R.T.P., dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.117.210,59 per lavori, € 26.023,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 356.765,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Viste:

- la fattura elettronica n° 8/E del 27/12/2022 di complessivi € 13.195,12 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*, emessa dall'Arch. Alcaro Maria Teresa;

- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0185030 del 09/02/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Alcaro Maria Teresa risulta in regola con i versamenti contributivi;
- la fattura elettronica n° 2/1 del 03/01/2023 di complessivi € 12.417,05 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", emessa dall'Arch. Fratto Simone;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0163282 del 02/02/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Fratto Simone risulta in regola con i versamenti contributivi;
- la fattura elettronica n° 2/PA del 23/12/2022 di complessivi € 12.417,05 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", emessa dall'Arch. Zangara Francesco;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0165389 del 02/02/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Zangara Francesco risulta in regola con i versamenti contributivi;
- la fattura elettronica n° 1/PA del 31/01/2023 di complessivi € 860,85 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", emessa dall'Ing. Mellace Giovanni;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0163297 del 02/02/2023, dalla quale si evince che l'Ing. Mellace Giovanni risulta in regola con i versamenti contributivi;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore del R.T.P. costituito da: Arch. Alcaro Maria Teresa (Capogruppo Mandatario), Arch. Fratto Simone (Mandante), Arch. Zangara Francesco (Mandante), Ing. Mellace Giovanni (Mandante/Giovane Professionista);

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 8/E del 27/12/2022 emessa dall'Arch. Alcaro Maria Teresa, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", dell'importo complessivo di € 13.195,12;
2. **di liquidare**, come liquida, all'Arch. Alcaro Maria Teresa l'importo complessivo di € 13.195,12;
3. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 2/1 del 03/01/2023 emessa dall'Arch. Fratto Simone, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", dell'importo complessivo di € 12.417,05;
4. **di liquidare**, come liquida, all'Arch. Fratto Simone l'importo complessivo di € 12.417,05;
5. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 2/PA del 23/12/2022 emessa dall'Arch. Zangara Francesco, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", dell'importo complessivo di € 12.417,05;

6. **di liquidare**, come liquida, all'Arch. Zangara Francesco l'importo complessivo di € 12.417,05;
7. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 1PA del 31/01/2023 emessa dall'Ing. Mellace Giovanni, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", dell'importo complessivo di € 860,85;
8. **di liquidare**, come liquida, all'Ing. Mellace Giovanni l'importo complessivo di € 860,85;
9. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
10. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei singoli professionisti costituenti il R.T.P.: Arch. Alcaro Maria Teresa (Capogruppo Mandatario), Arch. Fratto Simone (Mandante), Arch. Zangara Francesco (Mandante), Ing. Mellace Giovanni (Mandante/Giovane Professionista);
11. **di stabilire che** al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
12. **di dare atto che** la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **di prendere atto che**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
14. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1027 - Cod. 0801202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

